٣- أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله ، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر .

٤- أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر ، فلا حدَّ على من قذف الفاجر .

٥- أن يكون المقذوف حراً ، فلا حدَّ على من قذف مملوكاً ، لقوله ﷺ : (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال)[١] .

قال الإمام النووي رحمه الله : «فيه إشارة إلى أنه لا حدَّ على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه ، لكن يعزر قاذفه ؛ لأن العبد ليس بمحصن ...»[٢] .

فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً ، وهو من كان : مسلماً ، عاقلاً ، حراً ، عفيفاً عن الزنى ، بالغاً أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله . وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ﴾ [النور : ٤] .

فمفهوم ذلك : أنه لا يُجلد من قذف غير المحصن .

المسألة الرابعة : شروط إقامة حدِّ القذف :

إذا وجب حدُّ القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته ، وهي :

١- مطالبة المقذوف للقاذف ، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد ؛ لأن حدَّ القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه . فإذا عفا عن القاذف سقط الحد عنه ، لكنه يُعَزَّر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم .

٢- ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به - وهي أربعة شهداء - ؛ لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ﴾ [النور : ٤] .

٣- ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به ، فإن أقر المقذوف ، وصدَّق القاذف ، فلا حدَّ ؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة .

٤- ألا يلاعن القاذف المقذوف ، إن كان القاذف زوجاً ، فإن لاعنها سقط الحد ، كما مضى في اللعان .

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٦٠) .

(٢) شرح مسلم (١١/١٣١-١٣٢) .